

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5909/2540	นาย สม โกชน์ สุวรรณ น้อย	โจทก์
	นางสาว นิภาพร จำปีพ รม	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	บริษัท อม ร ทรัพย์ จำกัด กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1311, มาตรา 1312

จำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 ปลุกสร้างบ้านรูกล้าที่ดินของโจทก์โดยไม่สุจริต จำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 จึงต้องทำที่ดินให้เป็นตามเดิมแล้วส่งคืนเจ้าของ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1311 และจำเลยผู้สืบสิทธิของเจ้าของเดิมผู้ปลุกสร้างบ้านโดยไม่สุจริตย่อมไม่ได้รับความคุ้มครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1312 เช่นกัน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 188822 ด้านทิศตะวันออกติดกับที่ดินของจำเลยโฉนดเลขที่ 210002 มีบ้านเลขที่ 115/21 หมู่ที่ 11 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยปลุกสร้างอยู่และรูกล้าเข้ามาในที่ดินของโจทก์เป็นเนื้อที่ประมาณ 2 ถึง 4 ตารางเมตร โจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยรื้อถอนส่วนที่รูกล้าเข้ามาในที่ดินของโจทก์แล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 115/21 หมู่ที่ 11 ส่วนที่รูกล้าเข้ามาในที่ดินโฉนดเลขที่ 188822 ของโจทก์และทำ

ที่ดินให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยให้จำเลยออกค่าใช้จ่ายหากจำเลยไม่รู้ถอน ให้โจทก์ มีสิทธิรู้ถอน โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยมิได้ปลูกสร้างบ้านรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของ โจทก์ ที่ดินและบ้านตามฟ้อง จำเลยซื้อจากบริษัทอมรินทร์ จำกัด และห้างหุ้นส่วน จำกัด ธรณารักษ์ก่อสร้าง จำเลยไม่มีส่วนรู้เห็นในการปลูกสร้างบ้านรुकล้ำที่ดินของ โจทก์ จำเลยซื้อบ้านและที่ดินมาโดยสุจริตหากบ้านที่ปลูกสร้างมีการรुकล้ำก็มีเนื้อที่ เพียงเล็กน้อยไม่ถึงจำนวนเนื้อที่ตามฟ้องโจทก์ และการรुकล้ำเป็นไปด้วยความสุจริต จำเลยจึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านส่วนที่รुकล้ำ โจทก์มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนการ จำยอมที่ดินส่วนที่รुकล้ำให้แก่จำเลย ขอให้ยกฟ้อง และให้โจทก์ขอจดทะเบียนให้ ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 188822 เนื้อที่ 1 ถึง 4 ตารางเมตรที่บ้านของจำเลยปลูกสร้าง อยู่ตกเป็นภาระจำยอมของที่ดินโฉนดเลขที่ 210002 และบ้านเลขที่ 115/21 หมู่ที่ 11 ของจำเลย หากโจทก์ไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ผู้ปลูกสร้างบ้านดังกล่าวไม่สุจริตเพราะรู้ถึงเหตุแห่ง การรुकล้ำนั้น ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเรียกบริษัทอมรินทร์ จำกัด และห้างหุ้น ส่วนจำกัด ธรณารักษ์ก่อสร้าง เข้าเป็นจำเลยร่วมที่ 1 และจำเลยร่วมที่ 2 ตามลำดับ ตามคำร้องของจำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(3)

จำเลยร่วมที่ 1 ให้การว่า บ้านเลขที่ 115/21 หมู่ที่ 11 มิได้ปลูกสร้างรुकล้ำ เข้าไปในที่ดินของโจทก์และจำเลยร่วมที่ 1 มิได้เป็นผู้ปลูกสร้างบ้านดังกล่าวจึงไม่ ต้องรับผิดชอบโจทก์ หากรुकล้ำเป็นการกระทำโดยสุจริตและมีเนื้อที่ไม่เกิน 1 ตาราง เมตร ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยร่วมที่ 2 ให้การว่า จำเลยร่วมที่ 2 ไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลย จึงไม่ต้องรับผิดชอบกับจำเลย จำเลยร่วมที่ 2 เป็นผู้ปลูกสร้างบ้านเลขที่ 115/21 หมู่ที่ 11 โดยรับจ้างจากพันเอกสามารถ พรหมปฎิมา และได้ปลูกสร้างรुकล้าเข้าไปในที่ดินของโจทก์ จำเลยร่วมที่ 2 ปลูกสร้างบ้านโดยสุจริตตามที่มารดาโจทก์นำชี้แนวเขต และหากมีการรुकล้าก็เป็นเนื้อที่เล็กน้อยไม่เกิน 1 ตารางเมตร จำเลยร่วมที่ 2 ทำการปลูกสร้างโดยสุจริตไม่รู้ถึงเหตุแห่งการรुकล้า ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยร่วมทั้งสองขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและจำเลยร่วมทั้งสองร่วมกันรื้อถอนบ้านเลขที่ 115/21 หมู่ที่ 11 ส่วนที่รुकล้าเข้ามาในที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ 210002 ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้จำเลยและจำเลยร่วมทั้งสองร่วมกันออกค่าใช้จ่าย และให้ยกฟ้องแย้ง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยและจำเลยร่วมทั้งสองร่วมกันรื้อถอนบ้านเลขที่ 115/21 หมู่ที่ 11 ส่วนที่รुकล้าเข้ามาในที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ 188822 ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่ไม่โต้เถียงกันฟังเป็นยุติว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 188822 เนื้อที่ 5 ไร่ 3 ตารางวา จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 210002 เนื้อที่ 28 ตารางวา พร้อมบ้านเลขที่ 115/21 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวที่ดินของโจทก์ทางด้านทิศตะวันออกติดกับที่ดินของจำเลย ที่ดินและบ้านของจำเลยเดิมเป็นของจำเลยร่วมที่ 1 โดยจำเลยร่วมที่ 2 เป็นผู้ปลูกสร้าง จำเลยซื้อที่ดินและ

บ้านมาจากจำเลยร่วมที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2534 ส่วนที่ดินของโจทก์นั้น โจทก์ได้รับโอนกรรมสิทธิ์โดยทางมรดก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2532 เดิมที่ดินของ โจทก์และจำเลยเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน ต่อมาจำเลยร่วมที่ 1 ได้ซื้อที่ดินบางส่วน ของนางละออง สุวรรณน้อย มารดาโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของบิดาโจทก์ หลังจากจำเลยร่วมที่ 1 ซื้อที่ดินบางส่วนจากนางละอองแล้ว จำเลยร่วมที่ 1 ได้แบ่งแยก โฉนดที่ดินออกเป็นแปลงย่อยเพื่อจัดสรรที่ดินและบ้านขายให้แก่บุคคลทั่วไป และ จำเลยได้ซื้อที่ดินและบ้านมาจากจำเลยร่วมที่ 1 ดังกล่าวข้างต้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่าบ้านเลขที่ 115/21 ของ จำเลยรुकล้ำที่ดินของโจทก์หรือไม่เพียงใด จำเลยฎีกาว่า โจทก์นำสืบไม่ได้แน่ชัดว่า บ้านปลุกรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์เพราะไม่มีการรังวัดสอบเขตที่ดินให้แน่นอน ควรต้องยกฟ้องนั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า บ้านของจำเลยได้ปลุกรุกล้ำเข้าไปในที่ดิน ของโจทก์จริง

ที่จำเลยฎีกาประการต่อไปว่า หากฟังว่าบ้านของจำเลยปลุกรุกล้ำที่ดินของ โจทก์ก็เป็นการปลุกรุกล้ำโดยสุจริต จำเลยไม่ทราบเหตุแห่งการรुकล้ำมาก่อน ย่อม ต้องถือว่าจำเลยเป็นผู้สุจริต ชอบที่จะได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 1312 นั้น เห็นว่าศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัย โดยให้เหตุผลไว้อย่าง ละเอียดแล้วว่าจำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 ปลุกสร้างบ้านรुकล้ำที่ดินของโจทก์โดยไม่ สุจริต ต้องทำที่ดินให้เป็นตามเดิมแล้วส่งคืนเจ้าของตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พณิชย์ มาตรา 1311 จำเลยผู้สืบสิทธิของเจ้าของเดิมผู้ปลุกสร้างบ้านโดยไม่สุจริต จึงไม่ได้รับความคุ้มครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-วิรัช เอื้ออังกูร-ธรรมนุญ โชคชัยพิทักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ